

《【문제2】 A회사에는 상시 근로자 500명이 근무하고, 근로자 과반수가 조합원으로 가입한 노동조합이 있다. A회사는 경영상 필요성에 의해 회사분할을 하기로 결정하고 1개월 동안 노동조합에게 이해와 협력을 구했으나 노동조합은 회사분할 자체를 반대하였다. 그러자 A회사는 상법상 회사분할(존속회사와 신설회사) 절차를 마친 후 분할된 업무에 종사하던 근로자 甲을 포함한 100명에게 신설회사(B회사)로 근로관계가 승계되었다며 B회사에서 근무하도록 서면으로 통보하였다. 근로자 甲이 B회사로 근로관계의 승계를 거부할 수 있는지 여부를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 회사분할에 따른 근로관계 승계 시 개별 근로자의 거부권 행사 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 상법상 회사분할을 거쳐 신설회사 B회사를 설립하고 분할 부문 근로자인 甲을 포함한 100명의 근로관계를 승계한 경우, 甲이 승계를 거부하는 상황이다. 쟁점으로 <근로자의 승계 거부권 인정 여부와 이를 판단하는 기준인 절차적 정당성 구비 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 승계 거부권 행사 가능 여부를 설명한다.

II. 회사분할에 따른 근로관계 승계와 거부권에 관한 법리

1. 회사분할과 근로관계 승계의 원칙

(1) 포괄승계와 근로자 동의

- "상법 제530조의10"에 따라 분할 신설회사는 분할하는 회사의 권리와 의무를 승계하므로 근로관계도 원칙적으로 승계된다. "대법원"은 이러한 포괄승계에 비추어 볼 때 적법한 회사분할 시 해당 사업 부문의 근로관계가 신설회사로 승계되므로 개별 근로자의 동의가 필수요건은 아니라고 본다.

(2) 절차적 정당성의 요구

- 다만, 헌법상 직업선택의 자유 등을 고려할 때 회사분할에 따른 근로관계 승계는 근로자의 이해와 협력을 구하는 절차를 거치는 등 절차적 정당성을 갖추어야 허용된다.

2. 근로자의 승계 거부권(이의제기권) 인정 요건

(1) 절차적 정당성을 갖춘 경우 (원칙적 거부 불가)

- 회사가 주주총회 승인 전 노동조합과 근로자들에게 분할의 배경, 목적, 승계 범위 및 신설회사 개요 등을 설명하고 이해와 협력을 구하는 절차를 거쳤다면 절차적 정당성이 인정되어 근로관계는 적법하게 승계되며 개별 근로자는 거부할 수 없다.

(2) 특별한 사정이 있는 경우 (예외적 거부 인정)

- 설명 및 협력 절차를 거치지 않았거나, 해고 제한 등 근로자 보호 법령을 잠탈하기 위한 방편으로 분할을 이용한 경우 근로자는 회사분할을 안 날부터 사회통념상 상당한 기간 내에 이의를 제기하여 승계를 거부하고 기존 회사에 잔류할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. A회사 분할의 절차적 정당성 충족 여부

(1) 이해와 협력을 구하는 절차의 이행

- A회사는 회사분할을 결정한 후 1개월 동안 과반수 노동조합에게 이해와 협력을 구하는 절차를 수행하였다. 판례상 이해와 협력을 구하는 절차는 노동조합의 합의나 동의까지 요구하는 것은 아니므로, 비록 노조가 분할 자체를 반대하였더라도 설명과 협력 노력을 다한 이상 절차적 정당성을 충족한 것으로 봄이 타당하다.

(2) 근로자 보호 규정 잠탈 여부

- A회사의 분할이 경영상 필요성에 의해 결정되었고 상법상 정해진 절차를 마쳤다는 점에 비추어 볼 때, 해고 제한 규정 등 노동법상 제약을 회피하기 위한 방편으로 이용되었다고 볼 만한 특별한 사정은 존재하지 않는다.

2. 甲의 근로관계 승계 거부 가능 여부

(1) 근로관계의 포괄적 승계 발생

- A회사의 회사분할은 절차적 정당성을 갖추었고 법령 잠탈 등의 특별한 사정이 없으므로, 甲의 근로관계는 개별 동의 여부와 관계없이 분할 계획서에 따라 신설회사인 B회사로 적법하게 승계된다.

(2) 개별 거부권 행사 가능성 차단

- 절차적 정당성이 부정되는 등 예외적인 승계 거부 사유가 존재하지 않으므로, 甲이 상당한 기간 내에 이의를 제기하더라도 법률상 거부권의 효력은 인정되지 않는다.

IV. 결론

- 회사분할에 따른 근로관계 승계는 설명회 등을 통해 이해와 협력을 구하는 절차적 정당성을 갖춘 경우 개별 동의 없이도 신설회사에 포괄적으로 승계된다. 사안에서 A회사는 노조의 반대에도 불구하고 1개월간 성실히 협력을 구하는 절차를 거쳤고 법령 잠탈 목적도 없으므로 승계의 정당성이 완비되었다. 따라서 근로자 甲은 B회사로의 근로관계 승계를 거부할 수 없으며, B회사에서 근무하여야 할 의무를 부담한다.